

일련번호 제2023-13-21호

한국가스공사 상임감사 통보

제 목 산업재해조사활동 지침서 개정 필요
관 계 부 서 000000실 000000부, 000000부 000000부
조 치 부 서 000000실 000000부, 000000부 000000부
내 용

1. 업무 개요

000000실 000000부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 전사의 안전·보건을 총괄관리하면서 경영시스템(이하 "KOSHA-MS"라 한다) 문서의 제·개정 업무를 담당하고 있다.

000000부 000000부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 기계설비 개선 업무를 담당하면서 【표】의 “000000 프리쿨러 확대적용 설치 공사”(이하, 프리쿨러 설치공사)를 관리·감독하고 있다.

【표】 공사개요

(단위: 원, 부가세포함)

계약상대자	계약금액	계약기간	사업관리방식	주요 공종
주식회사 000000공사	****,***	'22. 5. 3. ~ '23. 9. 30.	직접감독	기계·배관·철골공사

※ 출처: 000000부 000000부 제출 자료

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제67조 제1항, 같은 법 시행령 제105조 제1항 및 「건설

공사 안전관리 업무수행 지침」(국토교통부 고시 제2022-791호, 2023. 1. 1. 시행, 이하 “국토교통부 지침”이라 한다) 제60조, 제63조에 따르면 건설사고¹⁾가 발생한 것을 알게 된 건설공사 참여자²⁾는 사고 발생 인지 후 6시간 이내에 사고내용³⁾을 건설공사 안전관리 종합정보망⁴⁾(이하 “종합정보망”이라 한다) 또는 전화·팩스나 그 밖의 적절한 방법으로 발주청에게 통보하여야 한다.

사고 사실을 통보 받은 발주청은 「건설기술진흥법」 제67조 제2항, 국토교통부 지침 제61조 제1항과 제64조에 따라 사고 통보를 받은 후 즉시(48시간 이내)에 사고조사⁵⁾ 결과를 종합정보망의 사고신고시스템 또는 전화·팩스를 활용하여 국토교통부장관에게 제출하여야 하며, 그 결과를 보관·관리하여야 한다.

이와 관련한 내부규정 「산업재해조사활동 지침서(KOGAS-SI-130)」(이하 “산업재해조사 지침서”라 한다) 4.9.4 및 [부표 2]에는 건설사고 발생 시 안전보건 수행부서장이 공사참여자로부터 사고내용을 통보받아 24시간 이내에 종합정보망에 자체사고조사 결과를 제출하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023. 5. 30. 10:15경 ●○■○본부 내 프리쿨러 설치공사 현장에서 철골 인양 및 설치작업 중에 크레인이 달기구(Hook)에 연결된 유도로프⁶⁾를 인양하던

-
- 1) 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해, 1천만원 이상의 재산피해
 - 2) 발주자를 제외한 건설사업자, 주택건설등록업자 및 건설엔지니어링사업자를 말함
 - 3) 사고발생 일시 및 장소(현장주소), 피해사항(사망자수, 부상자수), 사고발생 경위, 조치사항, 향후 조치 계획, 공사명, 그 밖의 필요한 사항 등
 - 피해사항(사망자수, 부상자수), 공사명, 그 밖의 필요한 사항 등
 - 4) 건설사고 통계 등 건설안전에 필요한 자료를 효율적으로 관리하고 공동 활용 촉진을 위하여 국토교통부장관이 구축·운영하는 시스템(<http://www.csi.go.kr>)
 - 5) 사고내용, 공사현황, 사고원인 및 사고 발생 후 조치사항, 향후 조치계획 및 재발방지대책, 그 밖의 필요한 사항 등
 - 6) 자재 등 중량물을 들어 올리고 이동 후 내리는 인양작업 시 중량물의 흔들림 등을 예방하기 위해 중

중 유도로프의 매듭이 임시로 거치된 철골에 걸려 철골을 회전시켰으며 철골에 부착된 부속철물이 작업자의 발등을 타격·베는 사고가 발생하였다. 이로 인해 작업자는 수술을 받고 8주간 안정 및 치료를 요하는 진단을 받았다.⁷⁾

사고 발생 후 건설공사 참여자인 주식회사 ⊗□♣●◆■공사는 '23. 5. 30. 10:38에 감독부서 담당자에 사고내용을 대면으로 구두 통보하였다.

그런데 건설공사 참여자로부터 건설사고 발생 사실을 통보 받은 ●○■○본부 감독부서 담당자는 통보 받은 후 24시간 이내인 2023. 5. 31. 10:38 까지 자체사고조사 결과를 종합정보망에 제출해야 하나 예비감사일(2023. 6. 22.)까지 자체사고조사 결과를 통보하지 않았다.

한편, 산업재해조사 지침서 4.2, 5., 6.5.1 및 6.9에 따르면 공사(公社)의 업무수행 중 발생한 모든 사고는 조사되어야 하고 사고조사는 사고조사반을 구성하여 사고발생 후 24시간 이내에 지체 없이 착수되어야 하며 사고조사 보고서는 시정대책을 포함하여 사고발생일로부터 14일 이내(실근무일)에 경영총괄자 또는 사업소 안전보건관리책임자에게 보고하도록 규정되어 있다.

반면에 같은 산업재해조사 지침서 4.9.4를 살펴보면, 건설공사 참여자로부터 건설사고 발생 사실을 통보 받은 후 24시간(사고 발생 후 최대 30시간) 이내에 자체사고조사 보고서를 작성하여 제출하도록 규정되어 있어 같은 산업재해조사 지침서 내에서도 사고조사 기한을 달리 규정⁸⁾하고 있다.

내부보고를 위한 사고조사와 국토교통부에 통보를 위한 자체사고조사는 조사의

량물에 설치하는 로프

7) ◇◇◆♣부 작성 사고조사 결과보고서(생산△●부-836, 2023. 6. 19.) 재구성

8) 일반적인 사고조사는 사고 발생 후 14일 이내에 사고조사 결과보고(서)를 완료해야 하나 건설사고 자체사고조사는 사고 발생 후 최대 30시간 이내에 결과보고 및 종합정보망에 통보해야 함

목적 및 조사기한 등 요구사항이 다르므로 이를 구분하여 관리할 필요가 있으나 산업재해조사 지침서상에 사고조사와 자체사고조사를 명확하게 구분하고 있지 않고 있다.⁹⁾ 당연 자체사고조사에 대한 조사주체, 절차와 방법에 대해서도 구체적으로 규정되어 있지 않은 실정이다. ¹⁰⁾

자체사고조사 결과 통보를 위해서는 자체사고조사가 선행되어야 하므로 추후 건설사고 발생 시 자체사고조사 결과 통보를 누락하거나 지체하지 않도록 내부 지침에 자체사고조사에 대한 실시주체, 절차 및 방법에 관한 내용을 명확하고 구체적으로 반영할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☐☐◆♣실 ☐★▲●부는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

●○□○본부 ○☒★△부는 ☒●(생산△●부)에서 사고조사를 실시하였으며 사고결과가 2023. 6. 22.에 사내 전사시스템에 등록되어 종합정보망에 법적기한 (2023. 5. 31. 10:38) 까지 통보하기 어려웠고 사업소에서 발생한 사고는 사업소 자체적으로 사고조사를 진행(☒● 판단 하에 필요시 ☒● 입회)하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다. 또한 산업재해조사 지침서에 ‘공사참여자로부터 통보받아 24시간 이내에 국토교통부장관에게 제출’로 명기되어 있는데 공사 참여자로부터 어떠한 방식으로 통보받는지에 대하여 구체적으로 규정되어 있지 않아 명확히 할 필요가 있다는 의견도 덧붙였다.

9) 산업재해조사 지침서 3.8에 ‘사고조사’를 정의하고 있으나 ‘자체사고조사’에 대해서는 별도로 정의하고 있지 않아 ‘자체사고조사’를 자체적으로 시행한 사고조사로 해석할 수 있음

10) 자체사고조사를 사고발생 통지 받은 후 24시간 이내에 조사를 완료하고 종합정보망에 결과를 제출해야 하므로 산업재해조사 지침서상 사고조사 절차와 방법을 적용하는데 시간적으로 무리가 따름

⊖⊠★△부에서 제시한 의견은 이번 감사처분(지침서 개정 통보)과 담당부서의 조치로 해소될 사항이다.

조치할 사항

●○▣○본부장은 2023. 5. 30. ●○▣○본부 프리쿨러 확대적용 설치공사에서 발생한 건설사고에 대한 자체사고조사 결과를 조속히 국토교통부에 통보하시기 바랍니다. (통보)

▮▮◆♣실장은 건설사고 발생 시 자체사고조사 결과 통보를 누락하거나 지체하지 않도록 자체사고조사에 대한 정의, 실시 주체, 절차 및 방법 등을 구체적으로 반영하는 「산업재해조사활동 지침서」 개정안을 수립하시고 전사업소가 통일된 기준을 적용하도록 그 결과를 사업소에 통보하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

●○▣○본부 ⊖⊠★△부 (통보)

▮▮◆♣실 ▮★▲●부 (통보)